

GUIA PRÁTICO · EDIÇÃO 2026

IA Responsável na **Advocacia**

O que você pode — e o que não pode — fazer com inteligência artificial no escritório, à luz da LGPD e do sigilo profissional.

Ao terminar este guia, você vai saber exatamente o que a OAB permite e o que ela veda — e vai começar a usar a tecnologia com segurança jurídica real, sem medo de representação, vazamento de dados ou jurisprudência inventada.

Recomendação OAB 001/2024

LGPD

Sigilo profissional

Plano de 30 dias

Advogados &
escritórios
Material educativo



A pergunta não é mais “posso usar IA?”. A pergunta é: **estou usando de um jeito que respeita os deveres que já tenho?**

01 A IA na advocacia: oportunidades e o que está em jogo

Por que agora é diferente, o que se ganha e o que se arrisca — para o escritório e para a carreira.

02 O que a OAB diz: a Recomendação 001/2024 em linguagem direta

Os quatro pilares, o escritório como controlador de dados e as consequências da inconformidade.

03 Os três riscos reais — e por que a maioria não os vê

Quebra de sigilo e LGPD, jurisprudência inventada e uso sem informar o cliente. Cada um com solução.

04 O que você pode (e o que não pode) fazer no dia a dia

Usos liberados, a área cinzenta que exige cautela e as condutas terminantemente vedadas.

05 Implementação segura: ferramentas e método

Os três níveis de segurança, a curadoria de ferramentas e o método de implementação em 5 passos.

06 Da leitura à prática: seu plano de 30 dias

Semana a semana, com fluxos de trabalho prontos para usar no dia seguinte.

01 A IA na advocacia: oportunidades e o que está em jogo

A maioria do que circula sobre IA na advocacia é superficial demais ou alarmista demais. Este guia ocupa o espaço entre os dois: uma base sólida, embasada na lei e nas diretrizes da OAB, para adotar a tecnologia com segurança jurídica real.

Sobre este material

De um lado, tutoriais que ensinam a “usar o ChatGPT para petições” sem mencionar sigilo profissional ou LGPD. Do outro, advogados que evitam qualquer ferramenta por medo de uma representação que, na prática, não veio da tecnologia — veio do desconhecimento das regras. Você não vai encontrar aqui truques ou promessas mágicas. Vai encontrar o mesmo rigor que você aplica ao Direito, aplicado agora à tecnologia que está remodelando a profissão.

O que este guia entrega

- Clareza sobre o que a OAB permite e o que ela veda — com citação direta da Recomendação 001/2024.
- Um método prático para eliminar os três riscos principais do uso de IA na advocacia.
- Ferramentas avaliadas por critério de segurança de dados, não apenas por funcionalidade.
- Exemplos concretos do que fazer — e do que não fazer — em cada situação do dia a dia.
- Um plano de implementação para os primeiros 30 dias.

✓ PARA QUEM É

Advogado autônomo ou sócio que quer ganhar tempo sem expor o escritório; gestor que precisa criar política interna; recém-formado que quer competir com bancas maiores; e o advogado experiente que quer entender o assunto com seriedade antes de decidir.

✗ PARA QUEM NÃO É

Quem busca substituir o raciocínio jurídico pela máquina, sem revisão humana. E quem espera um atalho para produzir peças sem responsabilidade profissional.

O momento: por que agora é diferente

Os números falam antes de qualquer argumento. Não é mais tendência — é o estado atual da profissão.

77%

dos advogados brasileiros já usam IA com frequência em suas atividades

76%

empregam IA diretamente na elaboração de peças processuais

37 → 80%

salto na adoção em escritórios entre 2024 e 2025

Fontes: Análise Crítica do Infoproduto (2026), com base em dados da OAB-SP e Turivius; NetDocuments, Tendências em tecnologia jurídica para 2026.

O Judiciário já usa IA de forma institucional

A Resolução nº 332/2020 do CNJ regulamentou o uso de IA pelos tribunais antes mesmo que a maioria dos escritórios discutisse o tema. O STF usa o sistema Victor para classificar repercussão geral desde 2018; o TRT-2 usa IA para triagem de processos; o TJSP tem ferramentas de análise de sentenças. O sistema que recebe suas petições já opera com inteligência artificial.

A OAB respondeu com regulamentação — não com proibição

A Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal, aprovada em novembro de 2024, é o marco central. Sua posição é clara: a tecnologia é permitida. Os deveres profissionais preexistentes — sigilo, veracidade, transparência — continuam valendo e se aplicam integralmente ao uso de IA.

A pergunta mudou

Não é mais “posso usar IA?”. É “estou usando de forma que respeita os deveres que já tenho?”. Quem não souber responder está exposto — independentemente de usar ou não a tecnologia.

A LGPD criou uma camada de responsabilidade que poucos percebem

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) está em vigor desde 2020 e sua aplicação pela ANPD se intensifica ano a ano. O escritório que usa IA para processar dados de clientes é, pela LGPD, um **controlador de dados** — com responsabilidade direta sobre como esses dados são tratados, por quem e com quais garantias. A maioria dos advogados que usa ChatGPT gratuito com dados reais não sabe que opera sem base legal válida para esse tratamento.

! Fiscalização à vista

A ANPD sinalizou intensificação fiscalizatória em 2026 para três condutas ligadas à IA: uso sem DPA, transferência internacional de dados sem base legal e ausência de consentimento informado do titular. Não é hipótese — é o próximo passo regulatório em curso.

O mercado já está se dividindo

O critério que separa escritórios em 2026 não é tamanho nem especialização — é velocidade de entrega com qualidade mantida. Clientes já percebem a diferença no prazo de resposta, na profundidade das análises e no custo do serviço. Esse gap vai aumentar, não diminuir.

O que está em jogo — para o escritório

Frente	O que muda na prática
Capacidade operacional	Resumir processos de centenas de páginas em minutos; redigir minutas padronizadas em fração do tempo; reduzir o onboarding de novos casos de horas para minutos; padronizar a qualidade independentemente de quem redigiu.
Posicionamento competitivo	Entregar mais rápido com a mesma qualidade atrai e retém clientes; aceitar casos de menor valor que antes não compensavam; diferenciar-se para clientes corporativos que já exigem política de dados.
Gestão e escalabilidade	Processos documentados e padronizados são mais fáceis de treinar e supervisionar; a política interna exigida pela OAB obriga a estruturar fluxos — gerando eficiência além da ferramenta.

! Riscos diretos se o uso for inadequado

Multa da ANPD de até 2% do faturamento (limite de R\$ 50 milhões por infração); processo disciplinar na OAB por quebra de sigilo ou informação falsa em juízo; condenação por litigância de má-fé por citação fictícia; e perda permanente de credibilidade diante do juízo após um episódio de jurisprudência inventada.

O que está em jogo — para a carreira

A discussão costuma ficar no nível do escritório. Mas o impacto mais duradouro é individual — na trajetória de cada profissional.

- **Dominar a ferramenta cedo cria vantagem que se acumula.** Assim como a fluência em processo eletrônico virou pressuposto, a fluência em IA segura está se tornando um diferencial de geração.
- **A reputação é o ativo mais sensível.** Um único episódio de citação fictícia protocolada pode marcar uma carreira de forma desproporcional ao erro técnico — com ofício à OAB, imprensa e perda de clientes.
- **Quem conhece os limites tem autoridade para liderar.** Quem domina as regras da OAB e da LGPD estrutura a política interna, treina a equipe e posiciona o escritório como referência.
- **Capacitação contínua é exigência expressa.** O item 3.5 da Recomendação determina “contínua aprendizagem sobre os conteúdos gerados por IA”. Não é sugestão — é diretriz ética.

Será que a IA vai substituir o advogado?

A resposta curta: não. A resposta honesta: depende do que o advogado faz.



A IA não está aqui para eliminar o advogado. Ela chegou para eliminar o advogado que insiste em ignorá-la. O problema não é a IA substituir o advogado — é o advogado continuar trabalhando como se ela não existisse.

Jon Lenon Bica Duarte — Migalhas, nov. 2025

A substituição não é de pessoa por máquina — é de profissional menos eficiente por profissional mais eficiente. Uma forma prática de entender o papel da IA é tratá-la como um **estagiário hiperprodutivo**: rápido, incansável, capaz de entregar rascunhos impressionantes — mas que precisa de supervisão constante. Ela entrega a base; o olhar humano transforma a informação em valor jurídico.



O segundo leva dois dias para montar uma tese; o primeiro estrutura em duas horas e passa o tempo restante refinando a estratégia, personalizando o argumento e fortalecendo o relacionamento com o cliente.

Jon Lenon Bica Duarte, 2025

O que a IA não consegue fazer — e provavelmente não vai conseguir tão cedo

- **Julgamento estratégico** em casos de alta complexidade — qual tese adotar, qual risco aceitar, qual acordo recomendar.

- **Relação de confiança com o cliente** — quem vive um divórcio ou um processo criminal quer falar com um ser humano que entende o que está em jogo.
- **Responsabilidade profissional** — a IA não tem OAB, não tem patrimônio e não pode ser responsabilizada. O advogado, sim.
- **Criatividade jurídica real** — a tese inovadora, o argumento que abre precedente, a estratégia que ninguém viu.
- **Atuação em juízo** — sustentação oral, audiências e negociações presenciais, que exigem presença e leitura de ambiente.

Quando a calculadora surgiu, perguntaram se ela substituiria o contador. A resposta foi não — mas substituiu o contador que só fazia somas. O que sobrou e se valorizou foi quem usava a calculadora para dedicar tempo à análise, à estratégia e ao relacionamento. A IA está no mesmo ponto para o advogado.

A ameaça real não é a IA. São os advogados que a usam bem.

O escritório que domina o uso responsável atende mais clientes, entrega mais rápido e cobra de forma mais competitiva — sem trocar advogados por máquinas. A decisão de entender as regras do jogo não é tecnológica. É estratégica.

02 O que a OAB diz: a Recomendação 001/2024 em linguagem direta

Aprovada em novembro de 2024 pelo Conselho Federal, a Recomendação nº 001/2024 não proíbe a tecnologia. Ela impõe responsabilidades — e elas existem independentemente de qual ferramenta você usa.

Os quatro pilares da Recomendação

1 • Legislação aplicável

O uso de IA deve respeitar o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), o Código de Ética e Disciplina da OAB, a LGPD (Lei 13.709/2018) e o Código de Processo Civil. Não é tecnologia regulada à parte — ela se encaixa nas obrigações que você já tem.

2 • Confidencialidade e privacidade



Ao incluir informações em sistemas de IA, o advogado deve zelar pela confidencialidade e sigilo profissional dos dados apresentados, devendo ter especial atenção ao inserir dados que possam inadvertidamente tornar o cliente identificável.

Recomendação 001/2024, item 2.1



É necessária diligência na escolha do sistema de IA para garantir que o fornecedor irá proteger informações colocadas no sistema e possibilitar a não utilização dos dados fornecidos para treinamento.

Recomendação 001/2024, item 2.2



Tradução prática

Você precisa saber se a ferramenta que usa treina com seus dados. Se treina, não use com informações de clientes.

3 • Prática jurídica ética e supervisão humana



O julgamento profissional não pode ser realizado por sistemas de IA generativa sem supervisão humana, não sendo delegada nenhuma atividade privativa da advocacia aos sistemas.

Recomendação 001/2024, item 3.1



O advogado deve cumprir estritamente com os deveres do Art. 77 do CPC, em especial quanto à veracidade das informações apresentadas em juízo, mesmo que coletadas com apoio de recursos tecnológicos. [...] Revisar integralmente todas as saídas geradas pela IA antes de apresentá-las em processos judiciais.

Recomendação 001/2024, itens 3.2 e 3.7.I



Tradução prática

A IA é sua assistente. A petição é sua. A responsabilidade é sua.

4 • Para sócios e gestores (item 3.6)

Se você gerencia advogados associados, estagiários ou assistentes, a Recomendação exige que você:

- Estabeleça políticas claras sobre o uso permitido de IA no escritório.
- Forneça treinamento adequado sobre uso ético e seguro.
- Monitore o cumprimento das normas éticas.



O dever de supervisão não termina quando você delega

O caso do TRT-2 — em que o advogado tentou responsabilizar o estagiário pela citação falsa — deixou isso claro. A responsabilidade permanece com o advogado.

O escritório como controlador de dados

Sob a ótica da LGPD, o escritório que usa IA para processar dados de clientes atua como **controlador de dados**. Isso significa responsabilidade pelas decisões sobre o tratamento e garantia de que a ferramenta funciona como operadora em conformidade com a lei. Na prática, isso exige:

Exigência	O que fazer
Mapeamento de dados	Saber quais informações entram na IA e para qual finalidade.
Avaliação de fornecedores	Analisar os Termos de Uso e exigir DPA (contrato de tratamento de dados).
Anonimização	Remover dados identificadores antes de qualquer inserção.

Consequências da inconformidade

ANPD

Multa de até 2% do faturamento (limitada a R\$ 50 milhões por infração) por vazamento ou tratamento inadequado de dados.

OAB

Advertência, censura ou suspensão — dependendo da gravidade da violação.

03 Os três riscos reais — e por que a maioria não os vê

O medo de usar IA quase nunca vem do lugar certo. A maioria acha que o risco é “usar IA”. Está errado. Os riscos são três, específicos e controláveis — e cada um tem uma solução direta.

Risco 1 • Quebra de sigilo e violação da LGPD

Por padrão, o modelo de negócio da maioria das IAs generativas de uso geral usa os dados inseridos pelos usuários — os prompts — para treinar e refinar o modelo. Quando um advogado insere um contrato, uma petição ou um relato com dados sensíveis em uma IA pública, perde o controle sobre essa informação.

O Art. 34 do Estatuto da Advocacia estabelece que o sigilo profissional é dever absoluto. Inserir dados de clientes em plataformas que os usam para treinamento configura quebra desse sigilo — a informação passa a integrar a base de uma empresa terceira, frequentemente no exterior.

A violação à LGPD

Princípio violado	Por quê
Finalidade e necessidade (Art. 6º, I e III)	Os dados foram coletados para prestar serviço jurídico, não para treinar algoritmos.
Transparência (Art. 6º, V)	O titular raramente é informado de que suas informações serão processadas por uma IA de terceiros.
Base legal (Art. 7º)	O tratamento por IAs públicas geralmente carece de base legal válida.
Transferência internacional	Muitas ferramentas processam dados fora do Brasil, o que exige salvaguardas adicionais.

O risco que vai além do treinamento: o chat como prova judicial

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) resguarda a privacidade, mas permite a disponibilização de dados mediante ordem judicial. Dados mantidos em provedores de IA

— incluindo o histórico de conversas — podem ser requisitados, e o provedor é obrigado a fornecer.



Dados em chats de IA não estão protegidos por sigilo profissional de forma automática; estão sob políticas do provedor e podem ser alcançados por ordem judicial. Portanto, não trate o chat como 'cofre de confidências'.

Jon Lenon Bica Duarte, 2025

! O erro mais comum

Achar que “ChatGPT é tudo igual”. Não é. As versões gratuita e Plus podem usar suas conversas para treinar o modelo. As versões Team, Business e Enterprise, por padrão, **não** treinam com seus dados. A diferença entre uma e outra é a diferença entre quebra de sigilo e conformidade.

A solução — dois passos

1. Use a ferramenta certa. Versões empresariais garantem contratualmente que seus dados não são usados para treinamento (lista completa no Capítulo 5).

2. Anonimize antes de colar. Independentemente da ferramenta, troque dados identificadores por marcadores. A IA produz o mesmo resultado — e nenhum dado sensível sai do seu controle.

Dado real	Marcador
João da Silva	[CLIENTE]
CPF 123.456.789-00	[CPF]
Processo 0801234-55.2025	[Nº DO PROCESSO]
R\$ 450.000,00	[VALOR]
Empresa XYZ Ltda.	[PARTE CONTRÁRIA]

CHECKLIST — RISCO 1

- ☐ Identifiquei qual ferramenta uso e se ela treina com meus dados.
- ☐ Criei meus marcadores de anonimização.
- ☐ Parei de usar versão grátis ou Plus para dado real de cliente.
- ☐ Verifiquei a política de privacidade e a existência de DPA.

Risco 2 • Alucinações: jurisprudência que não existe

Modelos de linguagem não são bancos de dados de pesquisa — são motores de predição de texto. Isso pode gerar informações factualmente incorretas, mas convincentes. No contexto jurídico, significa invenção de jurisprudências, leis e doutrinas. O dado inventado vem completo: número de processo plausível, nome de relator, ementa coerente. Quanto mais convincente parece, mais perigoso é se você não conferiu na fonte.

Casos reais no Brasil (2024–2026)

Tribunal	O que aconteceu
TJ-PR	Recurso com 43 jurisprudências completamente fictícias — não conhecimento do recurso e sanções ao profissional.
TST (mar. 2026)	6ª Turma multou empresa e advogado em 1% sobre o valor da causa por contrarrazões com jurisprudência inexistente. Ofícios à OAB e ao MP.
TRT-2 (fev. 2026)	Multa de 5% em caso parecido — o advogado tentou culpar o estagiário. Não colou: o dever de supervisão é do advogado.

O Art. 77 do CPC impõe o dever de veracidade a todos que atuam no processo. A Recomendação 001/2024 exige a revisão integral de tudo que a IA gera antes de ir a juízo. Citar precedente falso pode virar litigância de má-fé e, em casos graves, comunicação criminal.

A solução — o protocolo anti-alucinação

Nunca peça à IA para “citar jurisprudência”. Peça apenas para organizar e estruturar argumentos a partir de fontes que você mesmo forneceu.

- 1 Pesquise a jurisprudência você mesmo** — nos tribunais, Jusbrasil, bases oficiais.
- 2 Cole a decisão real dentro do prompt** e instrua: “Use somente esta decisão. Não invente nenhuma outra.”
- 3 Peça estrutura, não descoberta** — redação, organização, contra-argumentos.

4 Confira toda citação no site do tribunal antes de protocolar — número, ementa, relator.

● **PROMPT-PADRÃO DE SEGURANÇA — SALVE ESTE**

“Use exclusivamente as fontes que eu colar abaixo. Não cite nenhuma lei, súmula ou decisão que não esteja no texto fornecido. Se faltar informação, pergunte — não invente.”

CHECKLIST — RISCO 2

- ☐ Nunca peço jurisprudência “do nada” para a IA.
- ☐ Sempre alimento a IA com a decisão real que eu mesmo pesquisei.
- ☐ Confiro toda citação no tribunal antes de protocolar.
- ☐ Reviso integralmente a peça — a IA estrutura, eu respondo por ela.

Risco 3 • Uso de IA sem informar o cliente

O item 4 da Recomendação 001/2024 é direto: o advogado que optar por usar IA na prestação de serviços deve, previamente, formalizar tal intenção ao cliente — por escrito, com linguagem clara e acessível. Não é boa maneira: é exigência ética com consequências disciplinares.

O que a formalização deve conter (Art. 4.2.1)

- O propósito do uso de IA na defesa dos direitos do cliente.
- Os benefícios e limitações da tecnologia aplicada ao caso.
- Os possíveis riscos (precisão das informações, exposição de dados).
- As medidas de segurança e confidencialidade adotadas.
- A garantia de revisão humana sobre os resultados.

A solução — cláusula pronta para copiar

● **CLÁUSULA CONTRATUAL DE USO DE IA**

“O(A) CONTRATADO(A) poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à prestação dos serviços advocatícios (pesquisa, organização e redação), comprometendo-se a: (i) revisar integralmente todo conteúdo antes de qualquer uso; (ii) preservar o sigilo profissional e a proteção de dados nos termos da LGPD (Lei 13.709/2018); e (iii) responder pessoalmente pela qualidade técnica das peças. O(A) CONTRATANTE declara estar ciente e de acordo com tal utilização.”

- O cliente tem direito de **não consentir** — e você deve respeitar.

- O documento deve ser **arquivado** até o término da prestação de serviços.
- A formalização vale para **qualquer fase** em que você decida usar IA.

CHECKLIST — RISCO 3

☐ Tenho uma cláusula de IA pronta no meu contrato-modelo.

☐ Explico ao cliente em linguagem acessível.

☐ Colho assinatura e arquivo o documento.

☐ Respeito o cliente que não quiser o uso de IA.

04 O que você pode (e o que não pode) fazer com IA no dia a dia

A IA é excelente em algumas tarefas e inadequada para outras. Saber distinguir separa o uso produtivo do uso arriscado — e o uso ético do que gera processo disciplinar.

✓ O que você pode fazer

1 • Análise e resumo documental

Contratos, petições, sentenças, laudos e pareceres — a IA lê e organiza em tópicos em segundos. Você fornece o documento anonimizado, define o que quer extrair e recebe um resumo estruturado. O que levava uma hora pode levar cinco minutos.

● RESUMO DE CONTRATO

“Resuma o contrato abaixo em quatro blocos: (1) obrigações de cada parte, (2) prazos e marcos, (3) cláusulas de rescisão e multa, (4) pontos de risco ou ambiguidade. Use apenas o que está no texto. [colar contrato anonimizado]”

● COMPARAÇÃO DE VERSÕES DE CONTRATO

“Compare as duas versões do contrato que vou colar. Liste todas as cláusulas alteradas, o que mudou e qual versão é mais favorável ao contratante. [versão 1]
[versão 2]”

2 • Estruturação de argumentos jurídicos

A IA organiza um argumento a partir das fontes que você fornece — doutrina, decisões, artigos de lei. Ela não descobre o argumento: ela o estrutura com coerência. O raciocínio continua sendo seu.

● ORGANIZAR ARGUMENTO A PARTIR DE DECISÃO FORNECIDA

“A partir exclusivamente desta decisão do STJ que vou colar, organize um argumento de defesa para o seguinte cenário: [descrever caso anonimizado]. Não cite nenhuma outra fonte. [colar decisão]”

● ANTECIPAR ARGUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA

“Com base na inicial que vou colar, liste os três argumentos que provavelmente serão usados na réplica e sugira como responder a cada um. [colar inicial anonimizada]”

3 • Redação de minutas e peças padronizadas

Petições repetitivas, notificações extrajudiciais, contratos-modelo, recursos formais — a IA produz a estrutura. Você revisa, ajusta e assina. Para peças de alta complexidade, ela reduz o tempo de rascunho, não o substitui.

● ESTRUTURA DE CONTESTAÇÃO

“Monte a estrutura de uma contestação para o caso: [resumo anonimizado]. Inclua: preliminares cabíveis, impugnação dos fatos, fundamentos de mérito, pedido. Não invente legislação — deixe os espaços de fundamentação para eu preencher.”

4 • Revisão de cláusulas e identificação de riscos

A IA funciona como segundo par de olhos antes de qualquer assinatura. Identifica ambiguidades, lacunas e riscos que passam despercebidos na leitura corrida.

● CHECKLIST DE CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS

“Analise o contrato abaixo e informe quais das seguintes cláusulas estão ausentes ou incompletas: objeto, prazo, preço, reajuste, rescisão, multa, foro, sigilo, proteção de dados (LGPD). [colar contrato anonimizado]”

5 • Organização de pesquisa jurisprudencial

A IA não pesquisa jurisprudência por você — isso é responsabilidade sua, em fontes primárias. Mas ela organiza, compara e estrutura as decisões que você já pesquisou.

● TABELA COMPARATIVA DE PRECEDENTES

“A partir das decisões que vou colar, monte uma tabela com: tribunal, data, relator, tese principal e resultado. [colar decisões]”

6 • Preparação para audiências e reuniões

A IA ajuda a organizar o que você já sabe — fatos, documentos, perguntas — em um roteiro estruturado para audiências, reuniões com clientes ou negociações.

● ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA TESTEMUNHA

“Com base nos fatos do caso e nos pontos que preciso provar, elabore um roteiro de perguntas para ouvir a testemunha em audiência. [resumo anonimizado] [pontos a provar]”

7 • Comunicação com clientes e gestão do escritório

Rascunhos de e-mail, resumos de andamento, explicações de termos, organização de prazos — a IA produz a primeira versão, você revisa e envia.

● EXPLICAÇÃO DE TERMO JURÍDICO PARA LEIGO

“Explique o que é ‘prescrição intercorrente’ em linguagem que um cliente sem formação jurídica consiga entender. Máximo 5 linhas.”

⚠ A área cinzenta: o que exige cautela extrema

Entre o que se pode fazer livremente e o que é vedado, existe uma zona intermediária — condutas que **podem ser éticas, mas dependem de como são executadas**. Ignorar essa faixa é onde a maioria dos problemas disciplinares começa.

A • Delegar à IA a escrita de peças sem protocolo de revisão

Pode ser ético — desde que nunca como autoria final, sempre como rascunho técnico. O risco é a IA citar jurisprudências inexistentes ou interpretações erradas, gerando responsabilização por erro profissional e quebra do dever de diligência (Art. 32 do Código de Ética).

Como fazer com segurança

Trate cada saída como rascunho técnico. Verifique fontes, atualize jurisprudência e ajuste linguagem antes de qualquer uso.

B • Usar IA para revisar documentos com dados de clientes

Só é ético se os dados forem anonimizados ou pseudonimizados e o ambiente tiver proteção contratual (DPA) com zero retenção. Sem isso, há vazamento de informação protegida por sigilo e infração à LGPD (Arts. 5º e 46) — com risco de advertência, censura pública e indenização.

C · Produzir conteúdo automatizado em escala para marketing

O Provimento nº 205/2021 do CFOAB regula a publicidade jurídica e exige sobriedade, finalidade informativa e respeito ao caráter não mercantil da profissão. O ponto central é a distinção entre publicidade informativa (permitida) e mercantil (vedada).



O advogado pode (e deve) divulgar conteúdos que informem, eduquem e orientem a sociedade, mas é vedado transformar a advocacia em um produto de consumo.

Jon Lenon Bica Duarte, 2025

Como fazer com segurança

Todo material produzido com IA passa por dois filtros antes de publicar: o filtro técnico (juridicamente correto) e o filtro ético (sobriedade e caráter informativo, sem indução ou mercantilização).

D · Usar chatbots para responder dúvidas jurídicas

Pode ser feito em ambiente controlado e treinado com base ética, mas não deve oferecer aconselhamento personalizado. O risco é induzir o cliente a erro ou gerar promessa implícita de resultado (Arts. 7º e 42 do Código de Ética).

Como fazer com segurança

O chatbot informa, coleta dados e agenda. Nunca orienta estrategicamente. E o cliente deve saber que está falando com uma máquina (Recomendação 001/2024, item 2.4).

× O que você não pode fazer

O que está abaixo não é limitação técnica da IA — é proibição ética e legal que se aplica ao advogado. São condutas que, independentemente da intenção, configuram infração disciplinar.

1 • Apresentar jurisprudência sem verificação própria

A IA generativa não consulta bases dos tribunais — ela prevê texto provável. O resultado pode parecer real (número, relator, ementa) e ser completamente fictício.

× NÃO FAZER

"Liste cinco decisões do STJ favoráveis ao consumidor em casos de dano moral por negativação indevida."

✓ FAZER NO LUGAR

Pesquise você mesmo no STJ ou Jusbrasil. Cole as decisões reais no prompt. Peça à IA para organizar, não para descobrir.

2 • Delegar atividades privativas da advocacia

O Art. 1º da Lei 8.906/1994 reserva as atividades privativas ao advogado. A Recomendação 001/2024 (item 3.1) é explícita: o julgamento profissional não pode ser feito por IA sem supervisão humana.

× NÃO FAZER

Chatbot que responde: "Com base nos fatos, você tem direito à indenização. Recomendo entrar com ação de dano moral."

✓ FAZER NO LUGAR

Chatbot que coleta informações, agenda consulta e informa que um advogado analisará o caso — deixando claro que é uma máquina.

3 • Inserir dados reais de clientes em IAs públicas ou sem DPA

Viola o Art. 34 do Estatuto (sigilo absoluto) e múltiplos princípios da LGPD.

× NÃO FAZER

Colar no ChatGPT gratuito: "Meu cliente João da Silva, CPF 123.456.789-00, tem processo contra a empresa XYZ sobre rescisão indevida..."

✓ FAZER NO LUGAR

"Meu cliente [CLIENTE] tem processo contra [EMPRESA] sobre rescisão indevida. Os fatos são: [descrever sem identificar]..." — em ferramenta com DPA.

4 • Protocolar peças sem revisão integral

O Art. 77 do CPC impõe o dever de veracidade. A responsabilidade é integralmente do advogado. "A IA gerou" não é defesa válida.

× NÃO FAZER

Gerar uma contestação, fazer leitura rápida e protocolar no mesmo dia sem verificar cada citação de lei e decisão.

✓ FAZER NO LUGAR

Usar a IA para o rascunho, revisar linha a linha, verificar toda referência na fonte original, ajustar com seu julgamento — e só então protocolar.

5 • Captação de clientela de forma vedada

O Art. 39 do Código de Ética veda a captação por meios incompatíveis com a dignidade profissional — independentemente do canal. A IA amplifica o alcance e, portanto, o risco.

× NÃO FAZER

Bot que monitora redes sociais buscando pessoas que postam sobre acidentes e envia mensagem automática oferecendo serviços.

✓ FAZER NO LUGAR

Usar IA para produzir conteúdo educativo de qualidade que atraia clientes de forma orgânica — dentro das normas de publicidade da OAB.

6 • Substituir o advogado em atos postulatorios

A capacidade postulatória é pessoal e intransferível. Não há habilitação de IA perante a OAB.

× NÃO FAZER

Usar IA para “representar” o cliente em uma audiência de conciliação online, mesmo que seja apenas para falar.

✓ FAZER NO LUGAR

Usar IA para preparar o roteiro, antecipar perguntas e organizar documentos — e comparecer você mesmo, mais preparado.

A linha que organiza tudo

Baseado no framework de Jon Lenon Bica Duarte (2025) e nas diretrizes da OAB — Recomendação 001/2024 e Provimento 205/2021.

✓ A IA pode uso livre, com revisão	⚠ Área cinzenta depende do método	✗ Terminantemente vedado
✓ Resumir, organizar, estruturar ✓ Revisar cláusulas a partir do texto fornecido ✓ Organizar decisões que você pesquisou ✓ Preparar roteiros e checklists ✓ Rascunhar comunicações para revisão ✓ Estruturar argumentos a partir de fontes fornecidas	! Redigir peças (rascunho com revisão obrigatória) ! Revisar documentos com dados (só com anonimização + DPA) ! Produzir conteúdo em escala (filtro técnico e ético) ! Chatbot de atendimento (sem orientação estratégica) ! Marketing jurídico (dentro do Provimento 205/2021)	✗ Pesquisar jurisprudência sem verificação ✗ Protocolar sem revisão integral ✗ Dar parecer direto ao cliente ✗ Substituir advogado em atos postulatorios ✗ Subir dados reais em IAs públicas ✗ Prometer resultados ou usar linguagem mercantil

A regra síntese

A IA acelera o processo; o advogado responde pelo resultado. O que define a ética não é a ferramenta — é a intenção e a supervisão humana.

05 Implementação segura: ferramentas e método

Saber que a IA é útil não basta. Saber implementá-la com segurança jurídica separa o advogado que ganha tempo do advogado que ganha processo disciplinar.

Parte 1 • Os três níveis de segurança

Antes de escolher qualquer ferramenta, entenda em qual nível ela se enquadra. A escolha errada nesse ponto é a origem da maioria dos riscos.

1

IA genérica gratuita

⚠ Alto risco

Versões públicas e sem custo das grandes plataformas. Convenientes, poderosas — e inadequadas para qualquer uso com dados de clientes.

Ferramentas	ChatGPT gratuito, Copilot público, Gemini público, Claude gratuito
Treinamento com seus dados	Sim — por padrão, prompts podem treinar o modelo
Sigilo profissional	Nenhuma proteção de confidencialidade
Contrato de dados (DPA)	Não existe nesta modalidade
Conformidade LGPD	Não — dados processados sem base legal válida

!

Regra absoluta

Nunca insira dados identificáveis de clientes — nome, CPF, número de processo, valores, estratégia — em ferramentas de Nível 1.

2

IA genérica com plano empresarial

Segurança média

Versões corporativas das mesmas plataformas. A diferença crítica: **garantia contratual (DPA) de que seus dados não são usados para treinamento**.

✓ QUANDO USAR

Pesquisa jurídica geral; redação de textos não confidenciais; organização de informações públicas; estruturação de argumentos a partir de fontes que você fornece.

✗ QUANDO NÃO USAR

Dados de clientes identificados sem anonimização; estratégias processuais confidenciais; informações ultrasensíveis (saúde, sigilo industrial).

Ferramenta	Versão segura	Garantias
ChatGPT	Team, Business, Enterprise	SOC 2 auditado; controle de retenção; AES-256
Claude	Claude for Work, API	Retenção zero disponível; planos comerciais fora do treinamento
Gemini	Enterprise / Vertex AI	FedRAMP High; não treina com dados do Workspace
Copilot	Microsoft 365	Ambiente isolado; coberto pelo DPA da Microsoft

3

IA jurídica especializada

✓✓ Alta segurança

Soluções desenvolvidas do zero para o setor jurídico — não adaptações de IAs genéricas. Combinam segurança de dados com conhecimento de legislação e jurisprudência brasileira.

- **Conformidade LGPD nativa** — mapeamento de dados, consentimentos, monitoramento de incidentes.
- **Conhecimento** treinado em jurisprudência e legislação brasileira.
- **Conformidade OAB** — JUIT é a única declarada conforme à Recomendação 001/2024 pelo Conselho Federal.
- **Controle de auditoria** sobre onde os dados passam.

Parte 2 • Curadoria de ferramentas

Gestão e produtividade jurídica

Ferramenta	Para que serve
U.Legal	Gestão completa da rotina: localiza processos pelo nº da OAB, atualiza movimentações em tempo real, organiza prazos e honorários (Pix/cartão).
Cognitio	Gestão de privacidade e conformidade LGPD: mapeamento de dados, consentimentos, avaliação de riscos e monitoramento de incidentes.

Pesquisa e automação jurídica

Ferramenta	Para que serve
JUIT	Automação jurídica — a única declarada conforme às diretrizes do CFOAB. Análise de precedentes, otimização de redação, modelo desenvolvido do zero para o Direito.
Turivius	Pesquisa jurisprudencial com IA: organiza e filtra decisões, encontra precedentes com rapidez, ambiente seguro para dados jurídicos.
Inspira	Pesquisa jurisprudencial e análise de documentos com foco no mercado brasileiro; colaboração segura e relatórios customizados.

Geração de peças e contratos

Ferramenta	Para que serve
Jurídico AI	Assistente que gera peças em tópicos com linha argumentativa completa, incorporando os detalhes do caso. Segurança e conformidade LGPD. "Não substitui o advogado, potencializa o trabalho dele."
doc9	Foco específico em confidencialidade: ambiente completamente isolado, evitando os vazamentos característicos das IAs genéricas.

Grandes escritórios e bancas internacionais

Ferramenta	Para que serve
Harvey (Global)	IA avançada para grandes escritórios: documentos complexos, contratos internacionais, consultas de alta complexidade.
Casetext CoCounsel (Thomson Reuters)	Checagem de fontes e citações verificáveis — diferencial direto contra alucinações. Use como apoio à pesquisa, nunca como fundamentação.
Azure OpenAI / AWS Bedrock	Escalabilidade com controle corporativo total: modelos rodando no ambiente do cliente, dados não usados para treinamento, controle da localização geográfica.

Marketing jurídico ético (Provimento 205/2021)

Ferramenta	Aplicação	Critério ético
Notion AI	Pautas, roteiros e briefings de conteúdo	Revise a execução antes de publicar
Zapier	Automatiza fluxos repetitivos (Sheets, WhatsApp, CRM)	Só para tarefas sem dado sensível
ActiveCampaign	Automação de e-mails e funis de relacionamento	Comunicação informativa, jamais comercial ou comparativa

IA local — privacidade máxima

Para dados ultrassensíveis: modelos rodando inteiramente no hardware do escritório — o dado nunca sai.

Ferramenta	Custo	Observação
LM Studio	Gratuito	Interface amigável; recomendado para começar com IA local
Ollama	Gratuito	Leve; roda Llama 3, Mistral, Qwen localmente
GPT4All	Gratuito	Foco em privacidade e personalização

Requisitos mínimos: processador 64 bits, 16 GB de RAM (recomendado 32 GB), 500 GB livres. GPU dedicada acelera, mas não é obrigatória. Indicado para escritórios boutique com clientes de alto valor, dados de saúde ou sigilo industrial.

Parte 3 • Método de implementação em 5 passos

Passo 1 • Planejamento e avaliação

Definir objetivos	Quais tarefas automatizar? Metas mensuráveis (ex.: reduzir 30% do tempo de pesquisa).
Mapear tarefas	Pesquisa, redação de iniciais, organização de prazos, análise documental.
Avaliar riscos	Quais dados sensíveis o escritório processa? Quais clientes exigem maior proteção?
Orçamento	Investimento disponível; custo-benefício por nível de segurança.

Passo 2 • Escolha da ferramenta

Critérios não-negociáveis: proteção de dados e ambiente seguro, conformidade com a LGPD, contrato de confidencialidade (DPA), especialização jurídica, conformidade com a Recomendação 001/2024 e suporte técnico.

6 perguntas obrigatórias ao fornecedor antes de contratar

1. Os dados são usados para treinar o modelo? · 2. Onde são armazenados — Brasil ou exterior? · 3. Quem tem acesso? · 4. Há criptografia de ponta a ponta? · 5. Há auditoria de segurança independente? · 6. Qual o plano de resposta a incidentes?

Passo 3 • Política interna de uso

A Recomendação 001/2024 (item 3.6) exige que sócios e gestores estabeleçam políticas claras. Template mínimo:

Seção	Conteúdo
Finalidade	IA como apoio à eficiência — nunca substituta do julgamento profissional.
Responsável	Nomear um responsável pela supervisão do uso de IA.
Ferramentas permitidas	Lista de aprovadas (ex.: JUIT, Turivius, Jurídico AI, ChatGPT Enterprise).
Ferramentas proibidas	ChatGPT gratuito, Copilot/Gemini públicos — para qualquer dado de cliente.
Dados proibidos	Sensíveis sem consentimento; identificáveis sem anonimização; estratégias em IAs sem DPA.
Supervisão obrigatória	Todo output revisado manualmente antes de qualquer uso.
Registro de uso	Log de quando, como e por que a IA foi usada em cada caso.
Comunicação ao cliente	Informar quando IA for usada no processamento de dados (item 4).
Treinamento	Todos — inclusive estagiários e terceirizados — treinados antes de usar.
Sanções	Penalidades internas por violação da política.

Passo 4 • Supervisão humana obrigatória

A supervisão não é opcional. É o que define se o uso da IA é ético ou negligente. O advogado é 100% responsável pelo trabalho — mesmo que a IA tenha gerado.

CHECKLIST DE REVISÃO ANTES DE PROTOCOLAR

- ☐ Todas as citações de jurisprudência verificadas no tribunal original.
- ☐ Leis citadas estão em vigor e não foram revogadas.
- ☐ Argumentos têm coerência lógica e jurídica.
- ☐ Dados do cliente e prazos estão corretos.
- ☐ Estratégias recomendadas são adequadas ao caso concreto.
- ☐ Não há informações contraditórias entre seções.

Consequências da falta de supervisão: sanção disciplinar (advertência, censura ou suspensão), responsabilidade civil por imperícia, perda do caso por erro material e dano reputacional com o juízo e o cliente.

Passo 5 · Monitoramento contínuo

Frequência	Ação
Diária	Verificar logs de uso; identificar comportamentos fora do padrão.
Semanal	Revisar casos em que IA foi usada; avaliar a qualidade dos outputs.
Mensal	Reunião interna para problemas, atualizações e melhorias.
Trimestral	Revisão das políticas; atualização conforme novas ferramentas e ameaças.
Anual	Auditoria completa de segurança; reavaliação do portfólio.

Parte 4 · Prompts prontos com segurança embutida

Copie, salve e reutilize. Todos já incluem a instrução de não-invenção.

● PADRÃO DE SEGURANÇA — USE SEMPRE NO INÍCIO

"Use exclusivamente as fontes que eu colar abaixo. Não cite nenhuma lei, súmula ou decisão que não esteja no texto fornecido. Se faltar informação, pergunte – não invente."

● RESUMO DE PROCESSO

"Resuma o documento abaixo em tópicos: fatos, pedidos, fundamentos e pontos controvertidos. Use só o que está no texto. [colar texto anonimizado]"

● REVISÃO DE CLÁUSULA

"Aponte riscos e ambiguidades nesta cláusula sob o direito brasileiro. Não invente legislação. Caso haja risco real, sugira redação alternativa mais protetiva. [colar cláusula]"

● ESTRUTURAR ARGUMENTO COM FONTE FORNECIDA

"Organize um argumento a partir EXCLUSIVAMENTE da decisão que vou colar. Não cite nenhuma outra fonte. [colar decisão real pesquisada por você]"

● CHECKLIST DE DOCUMENTOS PARA NOVO CASO

"Monte um checklist de documentos a solicitar ao cliente para instruir uma ação de [tipo de ação]. Organize por prioridade e indique para que cada documento serve."

Qual caminho seguir pelo perfil do escritório

Perfil	Para começar	Próximo passo
Advogado autônomo	U.Legal + ChatGPT Team	Adicionar Turivius para jurisprudência
Pequeno escritório	JUIT + Jurídico AI	Implementar Cognitio para LGPD
Escritório médio	JUIT + Turivius + Cognitio	Política interna + auditoria trimestral
Grande / corporativo	Harvey ou Casetext + Azure OpenAI	Auditoria de segurança + política auditada
Dados ultrassensíveis	IA local (LM Studio ou Ollama)	Zero dado sai do hardware do escritório

06 Da leitura à prática: seu plano de 30 dias

Teoria sem execução não muda rotina. Quatro semanas, cada uma com foco, tarefas e entregáveis claros. Ao final, você opera com IA de forma segura, padronizada e mensurável.

Semana 0 • Setup (faça antes de começar)

Antes de usar qualquer ferramenta com dados jurídicos, configure o ambiente. Leva de 2 a 4 horas e você faz uma vez.

Passo 1 • Escolha e configure sua ferramenta principal

Escolha uma ferramenta de Nível 2 ou 3 (Capítulo 5). Se já usa ChatGPT Plus com dado de cliente, migre para o Team agora.

- Desative o uso de dados para treinamento nas configurações de privacidade.
- Ative autenticação em dois fatores (2FA) em todas as contas.
- Avalie desativar ou limitar o período de retenção do histórico.
- Guarde o DPA assinado com o fornecedor em pasta segura.

Passo 2 • Monte sua tabela de anonimização

TABELA DE ANONIMIZAÇÃO – [Nome do Escritório]

PESSOAS

[CLIENTE] → nome completo do cliente
[PARTE CONTRÁRIA] → nome da parte contrária
[TESTEMUNHA 1] → primeira testemunha
[PERITO] → nome do perito

DOCUMENTOS E IDENTIFICADORES

[CPF] • [CNPJ] • [Nº PROC] • [OAB]

VALORES E DATAS

[VALOR] • [VALOR APROX] • [DATA] • [PRAZO]

LOCAIS E VÍNCULOS

[EMPRESA] • [COMARCA] • [VARA]

Regra de classificação antes de qualquer prompt

Público (legislação, doutrina, jurisprudência genérica) → qualquer ferramenta. **Interno** (modelos, fluxos sem cliente) → Nível 2 com DPA. **Confidencial** (caso específico sem identificação) → Nível 2 com anonimização ou Nível 3. **Sensível** (saúde, sigilo industrial, estratégia com identidade) → Nível 3 ou IA local.

Passo 3 • Adicione a cláusula de IA ao contrato-modelo

Use o modelo do Capítulo 3. Todo cliente novo assina a partir de hoje. Para clientes ativos, envie o termo avulso e documente o aceite.

● SCRIPT DE E-MAIL PARA CLIENTES ATIVOS

"[Nome], passamos a utilizar ferramentas de IA como apoio em organização, pesquisa e redação – com revisão humana completa em tudo. Nenhum dado seu é inserido em ferramentas públicas, e o sigilo profissional continua sendo nosso dever absoluto. Segue o termo de uso de IA para sua ciência e assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição."

Passo 4 • Crie sua biblioteca de prompts

📁 BIBLIOTECA DE PROMPTS

- 🔒 Prompt-padrão de segurança (use sempre no início)
- 📄 Resumo de documentos
- ⚖️ Estruturação de argumentos
- 📝 Redação de minutas
- 🔍 Revisão de cláusulas
- 📋 Preparação para audiências
- ✉️ Comunicação com clientes
- 📁 Checklist e organização

Semana 1 • Primeiros usos (baixo risco)

Regra da semana: uma tarefa nova por dia. Sempre anonimizado. Sempre com revisão. Sempre registre o tempo economizado.

Dia	Tarefa
Dia 1	Resumo de processo — pegue um acórdão longo, anonimize e peça um resumo estruturado em quatro blocos.
Dia 2	Revisão de cláusula — analise uma cláusula de risco de um contrato que vai assinar.
Dia 3	E-mail para cliente — rascunhe uma atualização processual em linguagem leiga (dados reais só fora da IA).
Dia 4	Checklist de documentos — monte um checklist para instruir um caso novo e transforme em template.
Dia 5	Organização de jurisprudência — agrupe 4–5 decisões reais por posição e compare fundamentos.

Registro da Semana 1 = seu ROI

Ao final de cada dia, anote em uma planilha: tarefa, tempo com IA, tempo estimado sem IA, economia e qualidade (1–5). Esse registro mostra onde a IA gera mais valor no seu escritório específico.

Semana 2 • Expandindo com método

Avance para tarefas de maior complexidade, sempre com o protocolo de segurança consolidado.

Fluxo: petição inicial com apoio de IA

- 1 Pesquisa jurisprudencial** — você pesquisa as decisões; a IA organiza.
- 2 Estrutura da petição** — a IA propõe a estrutura com qualificação/fatos/pedidos em branco; você define.
- 3 Redação dos argumentos** — a IA rascunha usando EXCLUSIVAMENTE as decisões coladas; você fundamenta.
- 4 Revisão obrigatória** — verifique cada citação na fonte, ajuste o tom, insira dados reais fora da IA.
- 5 Registro** — documento que IA foi usada, qual ferramenta e que houve revisão humana integral.

Fluxo: preparar audiência

- Resumo do processo em formato de briefing (fatos, tese própria, tese contrária, pontos sensíveis).

- Roteiro de perguntas para testemunha (contextualização, fatos principais, fechamento da narrativa).
- Simulação da parte contrária — quais perguntas provavelmente farão e como responder.

Fluxo: revisar contrato antes de assinar

- Análise global — cláusulas ausentes, cláusulas abusivas e os três maiores riscos ao contratante.
- Negociação de cláusula — três versões alternativas: mínima aceitável, equilibrada e ideal.

Semana 3 • Padronizando a rotina

Transforme os fluxos em padrão de trabalho — não uma experiência pontual, mas o jeito normal de operar.

- 📁 KIT DE IA DO ESCRITÓRIO
 - 📄 Tabela de anonimização (personalizada)
 - 🔒 Biblioteca de prompts (por tipo de tarefa)
 - 📄 Cláusula de IA (contrato-modelo atualizado)
 - ✅ Checklist de revisão (para protocolo)
 - 📊 Planilha de ROI (registro semanal)
 - 📁 Fluxos de trabalho
 - Petição inicial
 - Pesquisa jurisprudencial
 - Revisão de contrato
 - Comunicação com cliente
 - Preparação p/ audiência

Rotina semanal com IA

Momento	Tarefa	Duração
Segunda, início	Resumir movimentações da semana anterior	20 min
Ao abrir caso novo	Montar checklist de documentos	10 min
Antes de redigir	Organizar jurisprudência pesquisada	30 min
Durante a redação	Estruturar argumentos com fonte fornecida	45 min
Antes de audiência	Gerar briefing e roteiro de perguntas	30 min
Ao fechar contrato	Revisar cláusulas de risco	20 min

Padrão mais comum nos primeiros 30 dias — maior ganho: resumo de documentos longos, organização de jurisprudência e minutas padronizadas. Ganho médio: estruturação de argumentos, preparação de audiências, e-mails. Menor ganho: peças de alta complexidade sem método consolidado.

Semana 4 • Consolidação e equipe

PARA QUEM TRABALHA SOZINHO

Refine os prompts que geraram retrabalho. Faça sua primeira autoauditoria: em quantos casos usei IA? Em todos houve revisão integral? Em todos o cliente foi informado? O tempo economizado justifica o custo da ferramenta?

Para quem tem equipe — sessão de treinamento obrigatória

Tópico	O que cobrir
Riscos do uso sem método	Casos reais de punição; o que a OAB proíbe.
Ferramentas aprovadas	Demonstração prática com a ferramenta escolhida.
Protocolo de anonimização	Exercício: anonimizar um documento real.
Revisão obrigatória	Checklist de revisão; quem é o responsável final.
O que fazer em caso de erro	Procedimento se a IA gerar algo incorreto ou houver suspeita de vazamento.

Depois, formalize a política interna (template do Capítulo 5) definindo quem autoriza, quem revisa, o que registrar e o procedimento de emergência. Ao final do mês, faça a primeira auditoria de equipe — incluindo busca por *shadow AI* (ferramentas não aprovadas).

“ Identificar quem está usando quais ferramentas de IA e implementar controles de visibilidade total é o que diferencia o escritório que inova com segurança do que se expõe sem perceber.

Jon Lenon Bica Duarte, 2025

Como medir resultados

5–10h

economizadas por semana
em tarefas operacionais
(padrão dos primeiros 30
dias)

**R\$150–
400**

custo mensal típico de uma
ferramenta de Nível 2

3× zero

dado sem DPA · peça sem
revisão · cliente sem cláusula

Horas economizadas/mês × valor da sua hora = economia gerada
Economia gerada – custo mensal da ferramenta = retorno líquido

Ex.: 20h/mês × R\$150 = R\$3.000 – R\$150 a R\$400 = retorno evidente no 1º mês

Checklist final de 30 dias — imprima e marque

SETUP (SEMANA 0)

- ☐ Ferramenta de Nível 2 ou 3 configurada com DPA.
- ☐ Histórico de treinamento desativado nas configurações.
- ☐ 2FA ativo em todas as contas do escritório.
- ☐ Tabela de anonimização criada e salva.
- ☐ Biblioteca de prompts iniciada.
- ☐ Cláusula de IA adicionada ao contrato-modelo.
- ☐ Clientes ativos notificados por escrito.

SEGURANÇA DE DADOS

- ☐ Classifico a informação antes de cada uso (pública / interna / confidencial / sensível).
- ☐ Anonimizo todo dado identificável antes de qualquer prompt.
- ☐ Nunca uso ferramenta de Nível 1 com dado de cliente.
- ☐ Tenho DPA assinado e arquivado com o fornecedor.
- ☐ Registro todo uso: ferramenta, tarefa, quem revisou.

ANTI-ALUCINAÇÃO

- ☐ Nunca peço jurisprudência sem fornecer a fonte.
- ☐ Verifico toda citação legal na fonte original antes de protocolar.
- ☐ Reviso integralmente todo output antes de qualquer uso externo.
- ☐ Uso o prompt-padrão de segurança no início de toda tarefa.

TRANSPARÊNCIA COM O CLIENTE

- ☐ Cláusula de IA assinada e arquivada para cada cliente.
- ☐ Respeito a recusa do cliente ao uso de IA.
- ☐ Explico em linguagem acessível o que uso e como protejo os dados.

PARA GESTORES

- ☐ Política interna documentada e assinada pela equipe.
- ☐ Equipe treinada — inclusive estagiários e terceirizados.
- ☐ Lista de ferramentas aprovadas e proibidas comunicada formalmente.
- ☐ Procedimento de emergência definido para suspeita de vazamento.
- ☐ Primeira auditoria mensal realizada.

CONCLUSÃO

A questão não é mais **se** você vai usar — é se vai usar **bem**.

Os três deveres que a OAB sempre exigiu continuam valendo: sigilo, veracidade e transparência. A IA não criou nenhum deles. O que ela fez foi tornar mais visível quem os respeita e quem os ignora.

O advogado que domina as regras usa a tecnologia com tranquilidade e sai na frente. O que ignora corre um risco que não enxerga — até que apareça no processo disciplinar ou na decisão do tribunal. Você terminou este guia. Você sabe onde estão as três linhas. Agora é só aplicar.

Material educativo e informativo. Não substitui consulta jurídica específica. Baseado na Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB e na legislação vigente na data de publicação.

Referências

LEGISLAÇÃO E NORMAS

- Lei nº 8.906/1994 — Estatuto da Advocacia e da OAB (Art. 34 — sigilo profissional).
- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Lei nº 13.105/2015 — Código de Processo Civil (Art. 77 — dever de veracidade).
- Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet.
- Resolução CNJ nº 332/2020 — Uso de IA no Poder Judiciário.

NORMAS DA OAB

- Recomendação nº 001/2024 — Conselho Federal da OAB (aprovada em 11 nov. 2024).
- Provimento nº 205/2021 — CFOAB — disciplina a publicidade e a informação da advocacia.

ARTIGOS E PESQUISAS

- DUARTE, Jon Lenon Bica. *Inteligência artificial vai substituir os advogados?* Migalhas, nov. 2025.
- IALocus. *LGPD + ChatGPT Para Advogados: Guia de Segurança 2026*. Abr. 2026.
- Apolus.ai. *Alucinações de IA no Direito Brasileiro: O Dossiê Completo*. Fev. 2026.
- Turivius. *A inteligência artificial vai substituir advogados?* Mar. 2026.
- NetDocuments. *Tendências em tecnologia jurídica para 2026*. Dez. 2025.
- OAB Paraná. *Pesquisa Nacional sobre o impacto da IA Generativa na advocacia*. Jan. 2026.

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DAS PLATAFORMAS

- [OpenAI — Enterprise privacy.](#) [Anthropic — Is my data used for model training?](#)
 - [Google Workspace — Generative AI Privacy Hub.](#) [Microsoft Learn — Data, privacy & security for Azure.](#)
-



Você terminou o guia. Agora é só **aplicar**.

A IA chegou à advocacia para ficar. A questão não é mais se você vai usar — é se vai usar bem. Os três deveres que a OAB sempre exigiu continuam valendo: sigilo, veracidade e transparência.

Você sabe onde estão as três linhas. Use a tecnologia com tranquilidade e saia na frente.

Material educativo e informativo. Não substitui consulta jurídica específica.

Baseado na Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB e na legislação vigente na data de publicação.

© ML Assessoria · Edição 2026